广　西
河池市　　都安瑶族自治县公安局

都安瑶族自治县加贵乡“12·12”一般道路交通事故调查报告

2019年12月12日7时许，在X905线17Km+800m（加贵乡加图村加昂屯）路段发生一起死亡2人的道路交通事故路。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院493号令）、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，自治县公安局成立加贵乡“12·12”一般道路交通事故调查小组（以下简称“调查组”），负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）当事人的基本情况：

1. 潘**，男，瑶族，53岁，家住广西都安瑶族自治县********，

居民身份证号：4527******。交通方式：桂M1U692号牌普通二轮摩托车，检验有效期止：2014年10月31日，联系电话：189******。

2．石**，男，壮族，46岁，家住广西都安瑶族自治县*******，驾驶证号：45273******，档案编号：4512******，准驾车型：B2，有效期止：2027年07月12日。交通方式：驾驶桂MB3196号牌重型仓栅式货车，检验有效期止：2020年05月31日，联系电话：134******。

3．蓝**，男，瑶族，55岁，家住广西都安瑶族自治县********，居民身份证号：45273*******。交通方式：乘坐桂M1U692号牌普通二轮摩托车，联系电话：158******。

经调查，潘**其血液中酒精含量为：82mg/100mL，属醉酒后驾驶。

（二）事故车辆基本情况

1．桂M1U692号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：班**，所有人地址：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县********，品牌型号：飞肯牌FK****，车辆识别代码：LDAPA********，发动机号：09A******，初次登记日期：2009年08月11日，检验有效期止：2014年10月31日，机动车状态：逾期未检验、达到报废标准、查封。

2．桂MB3196号牌重型仓栅式货车，车辆所有人：石**，所有人地址：广西壮族自治区河池市都安瑶族自治县**********，品牌型号：乘龙牌LZ531*****，车辆识别代码：LGGX**********，发动机号：L3E******，初次登记日期：2012年04月02日，检验有效期止：2020年05月31日，机动车状态：正常。

（三）事故道路基本情况

事故现场位于都安瑶族自治县X905县道17Km+800m路段，道路呈南北走向，机非混合道路，南向道路往加贵乡方向，北向道路往仁联村方向，行车道有效宽度为：590cm，沥青路面，现场往拉仁方向进入弯道前有一左急转弯警告标志，现场往加贵方向进入弯道前有一右急转弯警告牌，发生事故时间为白天，视线良好。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2019年12月12日7时许，潘**驾驶桂M1U692号牌普通二轮摩托车（载蓝**）由加泵村往加贵乡方向行驶，7时30分左右，车辆行驶至X905县道(都安县红渡-宜州区）17公里+800米路段时，车辆与对向由加贵乡驶往加泵村的石**驾驶的桂MB3196号牌重型仓栅式货车发生碰撞，造成潘**、蓝**当场死亡，两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2019年12月12日07时39分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队事故处理中队接到都安县110指挥中心指令：罗**报案称：在加图村往宜州方向约700米的路段，见有一辆大货车与两轮摩托车（车牌分别为：桂M9076U,桂M1U692)相撞，事故中有两个人死亡，请派警处理。接到报案后，交管大队事故处理中队民警赶赴现场进行现场勘查、调查取证等工作。

经初步勘查：现场事故车辆为桂MB3196号牌重型仓栅式货车，事故造成2人（桂M1U692号牌普通二轮摩托车驾驶员潘**、乘客蓝**）当场死亡，桂M9076U号牌普通二轮摩托车路过现场自翻与事故无关。事故现场为原始现场，无变动，天气为晴。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成潘**、蓝**当场死亡，直接经济损失10000元。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

潘**未取得机动车驾驶证并且在醉酒后（血液中乙醇鉴定的含量为：82mg/100mL）驾驶达到报废标准的机动车上道路行驶，在遇对向来车时未减速靠右行驶是事故发生的一个原因；石**驾驶机动车上道路行驶未能按照操作规范安全驾驶、文明驾驶遇设有急弯警告标志的急弯路段超速行驶（该车在事发时的行驶速度约为：48km/h～52km/h。）是事故发生的另一原因。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反通行规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

潘**的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第一项：“在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：（一）减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离；”和《中华

人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款：“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十二条第二款：“饮酒、服用国家管制的精神药品或者麻醉药品，或者患有妨碍安全驾驶机动车的疾病，或者过度疲劳影响安全驾驶的，不得驾驶机动车。”、第十四条第二款 应当报废的机动车必须及时办理注销登记。之规定，其违法过错行为对事故发生的作用较大；石德超的行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”和《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十六条第一款第一项 机动车行驶中遇有下列情形之一的，最高行驶速度不得超过每小时30公里，其中拖拉机、电瓶车、轮式专用机械车不得超过每小时15公里：（二）进出非机动车道，通过铁路道口、急弯路、窄路、窄桥时；”之规定，其过错行为对事故发生的作用较小；根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第一款第二项之规定，当事人潘**负事故的主要责任，在事故中死亡，无法追究其责任；石**负事故的次要责任，建议对石**在事故中发生的违法行为进行处罚，蓝**无事故责任。

六、事故防范措施及建议

（一）强化路面监控，确保道路安全、畅通、有序，确保道路安全、畅通，严查、严惩各类交通违法行为，减少交通事故的发生。

（二）加大对运输企业的监管，督促抓好运输车辆及其驾驶员的管理。

（三）加强交通安全宣传力度，提高驾驶人素质以及广大交通参与者的交通安全意识。

都安瑶族自治县加贵乡

“12·12”道路交通事故调查小组

2020年3月20日